

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6759/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

นาย จอห์น เทพสุวรรณ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 288, มาตรา 90, มาตรา 80

เมื่อจำเลยกับพวกเห็นผู้ตายกับผู้เสียหายก็วิ่งเข้าทำร้ายทันทีการที่จะทำร้ายใครก่อนหลังเป็นเรื่องธรรมดา แต่เห็นเจตนาของจำเลยกับพวกได้ว่าเจตนาร่วมกันที่จะทำร้ายผู้เสียหายกับผู้ตาย เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยกับพวกมีเจตนาจะทำร้ายเฉพาะผู้ตายและเพิ่มเจตนาทำร้ายผู้เสียหายอีกคนหนึ่งภายหลัง ลักษณะของเจตนาในการกระทำผิดเป็นอันเดียวกัน แม้จะมีการกระทำหลายหนแต่บุคคลหลายคนก็ตาม ก็ถือว่าเป็นความผิดกรรมเดียว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 83, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 วรรคแรก และมาตรา 297 ประกอบมาตรา 83 แต่การกระทำของจำเลยกับพวกเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษจำเลยตามมาตรา 290

วรรคแรก ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา 90 วางโทษจำคุก 6 ปี
คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยมีประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอยู่บ้าง ลดโทษให้ตาม
มาตรา 78 (ที่ถูกเป็นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78)หนึ่งในสาม คงจำคุก 4
ปี ข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288 และ 288, 80, 83 เป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมาย
หลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 288ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 90จำคุก 20 ปี คำรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้น
สอบสวนมีประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 สมควรลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำคุกจำเลย 15 ปี นอกจาก
ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ที่จำเลยกระทำความผิดฐานร่วมกับ
พวกฆ่าผู้ตายและพยายามฆ่าผู้เสียหายเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันหรือไม่ โจทก์
ฎีกาว่าตามคำเบิกความของผู้เสียหายได้ความว่า คนร้าย 4 คน ที่เข้ามาทำร้ายผู้ตาย
กับผู้เสียหาย ในตอนแรกนายหนองไข่มีดแทงผู้ตายและจำเลยใช้ไม้ท่อนตีผู้ตาย
โดยมีพวกของจำเลยอีก 2 คน คนหนึ่งถือไม้ท่อนอีกคนหนึ่งถือแป้นน้ำคุมเชิงอยู่
หลังจากจำเลยกับนายหนองไข่และแทงผู้ตายแล้วจึงหันมาทำร้ายผู้เสียหาย โดย
จำเลยใช้ไม้ตีและพวกของจำเลยอีกสองคนนั้นเข้าล็อกแขนผู้เสียหายเพื่อให้นาย
หนองไข่มีดแทง พฤติการณ์ดังกล่าวไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคราวเดียวกันนั้น
เห็นว่าตามที่โจทก์นำสืบ เมื่อจำเลยกับพวกรวม 4 คน เห็นผู้ตายกับผู้เสียหายก็วิ่ง

เข้ามาทำร้ายทันทีการที่จะทำร้ายใครก่อนหลังย่อมเป็นเรื่องธรรมดา แต่เห็นเจตนาของจำเลยกับพวกได้ว่าเจตนาร่วมกันที่จะทำร้ายผู้เสียหายกับผู้ตายไม่ปรากฏว่าจำเลยกับพวกมีเจตนาจะทำร้ายเฉพาะผู้ตายเพิ่มเจตนาทำร้ายผู้เสียหายอีกคนหนึ่ง ในภายหลัง การร่วมกันใช้ไม้และมีดปลายแหลมเป็นอาวุธดีและแทงผู้ตายและผู้เสียหายโดยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน เช่นนี้ เห็นได้ว่าเจตนาของจำเลยกับพวกต้องการทำร้ายทั้งผู้ตายและผู้เสียหาย ลักษณะของเจตนาในการกระทำความผิดเป็นอันเดียวกันแม้จะมีการกระทำหลายหนต่อบุคคลหลายคนก็ตามการฆ่าผู้ตายและพยายามฆ่าผู้เสียหายจึงถือว่าเป็นความผิดกรรมเดียวที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(รัชชชัย พิทักษ์พล-มีพาศน์ โปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ